

1501487-05.2022.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1501487-05.2022.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 14 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501487-05.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS BONICONTRO

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 125/130) em face de Marcus

Bonicontro pela suposta prática dos seguintes fatos:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 10 de março de 2022, por volta das 14:15 horas, na Rodovia SP 294, Km 575, neste município e Comarca, MARCUS BONICONTRO, qualificado a fls. 11, de uma unidade da federação para outra, transportava e trazia consigo 47 Kg da droga "cocaína" (47 "tijolos"), para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudos periciais de fls. 23/26, 44/47 e 89/103.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, policiais militares, durante fiscalização rotineira, abordaram o veículo HONDA/HR-V EX CVT, da cor prata, placas BCH3H55, do Município de Uberaba-MS, conduzido pelo denunciado.

Na ocasião, em razão do denunciado ter apresentado respostas desconexas, os policiais deliberaram efetuar busca pelo veículo. Durante a diligência, os milicianos localizaram a droga escondida em um 'fundo falso' no painel do veículo. Questionado, o denunciado disse informalmente aos agentes estatais que "pegou o veículo com o entorpecente na cidade de Dourados- MS de uma pessoa desconhecida e,

que receberia R\$ 3.000,00 no momento da entrega na cidade de São José do Rio Preto, não informando o destinatário".

Em poder do denunciado ainda foi localizado 01 (um) aparelho celular, da marca Xiaomi, linha móvel nº (67)99853-2053, da operadora VIVO, e uma carteira, contendo 01 (um) cartão bancário e o valor de R\$900,00 (novecentos reais) em moeda corrente. Então, o denunciado, juntamente com a droga, o veículo, o dinheiro e o celular apreendidos, foram encaminhados à Unidade Policial para as providências cabíveis. Assim, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada e o seu transporte interestadual, as condições em que se deram os fatos, bem como da conduta social do denunciado, torna-se evidente que o entorpecente apreendido tinha a mercancia como destino.

A denúncia foi recebida em 13/05/2022 (fls. 180).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 179). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 180).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 02/04); auto de prisão em flagrante (fls. 01); auto de apreensão (fls. 06/07); fotografias (fls. 27/32 e 39/43); laudo pericial (fls. 22/26 e 44/47); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Fabio Soares Dias, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em fiscalização na rodovia entre Adamantina e Osvaldo Cruz. Abordaram um veículo de placa de Uberaba/MG. O réu era o condutor. O réu disse que estava vindo de Dourados/MS e estava indo para São José do Rio Preto. O réu estava demonstrando nervosismo. Fizeram busca veicular e localizaram fundo falso no painel do veículo. Demoraram 1 hora para localizar. Encontraram 47 tabletes de cocaína. O réu confessou que foi contratado para levar o veículo de Dourados/SP até São José do Rio Preto. Pegou o carro em um posto de combustível. Disse que entrariam em contato assim que chegasse na cidade de destino. O réu alegou que receberia R\$3.000,00.

A testemunha Cristian Feitoza Fachiano, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que faz parte do policiamento rodoviário. Em fiscalização na rodovia deram sinal de parada para o veículo do réu. O réu demonstrou nervosismo e não justificou o motivo da viagem. Fizeram busca veicular e encontraram um fundo falso no painel. Encontraram 47 tabletes de cocaína. O réu disse que pegou o veículo em Dourados/MS e levaria até São José do Rio Preto, recebendo R\$3.000,00. Alegou que um desconhecido deixou o veículo em um posto de combustível.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu confessou os fatos. Disse recebeu a proposta de fazer o transporte de drogas. Pegou o veículo no posto de gasolina em Dourados/MS. Quando chegasse no destino seria dito onde seria deixado o carro. Receberia R\$3.000,00. Não sabia a quantidade de drogas, tampouco onde estava escondido. Pegou a droga em Dourados/MS e iria entregar em São José do Rio Preto/SP.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e unânime conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica prevista no artigo 33 caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente (47 kg de cocaína) em um fundo falso no painel do veículo em que o réu estava conduzindo.

Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas. Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar",

"transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP APR: 00662402520178260050SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida, "cocaína", consta no rol.

Portanto se enquadra no conceito de droga.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidos mais de 48 quilos de cocaína, conforme auto de apreensão de fls. 06/07, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: O réu alegou que possui condenação com trânsito em julgado no ano de 2018 pelo crime de tráfico de drogas junto à Justiça do Mato Grosso do Sul.

Portanto, o réu é reincidente incidindo a agravante respectiva. O réu confessou o crime, incidindo a confissão. Contudo, há compensação entre as circunstâncias preponderantes.

Terceira fase: Há causa de aumento de pena previsto no art. 40, V, da lei 11.343/2006, uma vez que o réu estava transportando as drogas da cidade de Dourados/MS até São José do Rio Preto. Razão pelo qual aumento a pena em 1/6 e fixo em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR Marcus Bonicontró como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 777 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. O acusado está sendo condenado por tráfico de drogas, tendo sido apreendido em seu poder mais de 48 quilos de cocaína, o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública, além do fato do réu aparentemente possuir lastros com o crime organizado existente na fronteira do Brasil. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 14 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA